

<제2장 근로관계의 성립.제2절 근로계약의 체결>

I. 근로계약의 의의 및 법적 성질

1. 의의

- 근로계약이란 근로자가 사용자에게 근로를 제공하고, 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약을 말한다. 근로기준법상 근로자와 사용자가 체결하는 계약으로서, 근로자가 사용자의 지휘·명령 하에 노무를 제공하는 종속 관계를 형성하는 법률 행위이다. 근로계약의 체결은 개별적 근로 관계 성립의 가장 핵심적인 요소가 된다.

2. 근로계약의 법적 성질

- 근로계약은 다음과 같은 법적 성질을 가진다.

(1) 쌍무·유상계약

- 근로자의 노무 제공 의무와 사용자의 임금 지급 의무가 서로 대등한 대가 관계에 있으므로 쌍무계약이다. 임금이 지급되는 대가성을 가지므로 유상계약이다.

(2) 낙성계약

- 당사자 간의 의사 합치만으로 성립하며, 실제 근로 제공이나 임금 지급 등의 급부 제공을 요건으로 하지 않는 낙성계약이다.

(3) 계속적 계약

- 일시적인 노무 제공이 아니라, 일정 기간 동안 계속적으로 근로 관계를 유지하는 것을 목적으로 하는 계속적 계약의 성질을 가진다. 이러한 계속성은 근로기준법상 해고 제한 등 다양한 보호 규정의 근거가 된다.

3. 근로계약 체결의 자유 및 법적 제한

- 근로계약의 체결은 사법의 대원칙인 계약 자유의 원칙에 따라 당사자의 자유로운 의사에 의해 결정된다. 그러나 근로자가 경제적 약자라는 특수성 때문에, 근로기준법을 비롯한 각종 노동 관계 법령에 의해 그 자유가 강력하게 제한된다. 균등 처우의 원칙(차별금지), 강제 근로 금지, 최저 근로 조건 보장 등의 규정이 대표적인 법적 제한이다. 이러한 제한은 근로자의 인간다운 생활을 보장하기 위한 강행 법규로서 계약 자유에 우선한다.

II. 근로계약 체결의 당사자·형식·의무

1. 근로계약의 당사자

- 근로계약의 당사자는 근로자와 사용자이다.

(1) 근로자

- 노무를 제공하는 주체로서 원칙적으로 자연인에 한정된다. 근로기준법상 근로자 개념은 직업의 종류와 관계없이 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 근로를 제공하는 자를 의미한다.

(2) 사용자

- 근로자에게 임금을 지급하고 지휘·명령 권한을 행사하는 주체이다. 근로기준법상 사업주, 사업경영담당자, 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자(사업주 제외 사용자는 위임 필요)를 포괄하는 광범위한 개념이다.

2. 근로계약의 형식

- 근로계약은 원칙적으로 불요식 계약으로서, 구두나 묵시적인 합의로도 유효하게 체결될 수 있다. 그러나 근로기준법 제17조는 근로 조건을 명확히 규정하고, 사용자에게 임금, 소정 근로시간, 휴일, 연차 유급 휴가 등 주요 근로 조건을 명시하고 서면으로 교부할 의무를 부과한다. 이러한 서면 교부 의무는 계약의 유효성 요건은 아니지만, 근로자의 권익 보호를 위한 사용자의 강행적 의무이다.

3. 근로계약의 의무

- 근로계약의 체결로 인해 당사자는 주된 의무와 부수적 의무를 부담한다.

(1) 근로자의 의무

- 주된 의무는 노무 제공 의무로서, 계약에 따라 정해진 시간과 장소에서 사용자의 지휘 명령에 따라 성실하게 근로를 제공해야 한다. 부수적 의무로는 사용자의 이익을 해치지 않을 성실 의무, 업무상 알게 된 비밀을 누설하지 않을 비밀 유지 의무 등이 있다.

(2) 사용자의 의무

- 주된 의무는 임금 지급 의무이다. 부수적 의무로는 근로자가 안전하고 건강한 환경에서 근무할 수 있도록 배려할 안전 배려 의무, 근로자의 인격을 존중하고 침해하지 않을 의무, 근로 조건을 명시할 의무 등이 있다.

III. 금지되는 근로조건

1. 의의

- 금지되는 근로 조건이란 근로기준법이 정하는 기준에 미치지 못하는 근로 조건을 의미하며, 근로기준법 제15조에 따라 법정 기준에 미달하는 부분에 한하여 무효로 규정된다. 이는 근로기준법이 최저 근로 조건을 규정한 강행 법규의 성격을 가지기 때문에 발생하는 것으로, 근로 조건의 하향 평준화를 방지하고 근로자 보호를 위한 최소한의 기준을 확보한다.

2. 유형

- 근로기준법에서 금지하는 근로 조건은 크게 두 가지 유형으로 나뉜다. 첫째, 근로기준법이 정하는 최저 기준(예 : 최저임금법상 최저 임금, 근로기준법상 법정 근로시간 및 연장 근로 한도)에 미달하는 조건이다. 둘째, 근로자의 인격적 자유나 기본권을 침해하는 조건이다. 예를 들어, 강제 근로를 금지하는 근로기준법 제7조, 폭행을 금지하는 근로기준법 제8조의 위반 등이 있다. 특히, 근로기준법 제20조의 위약금이나 손해배상액의 예정을 금지하는 규정 역시 근로자의 퇴직 자유를 보장하기 위한 금지 조건에 해당한다.

3. 위반의 효과

- 근로 조건이 근로기준법이 정하는 기준에 미치지 못하는 경우, 근로기준법 제15조 제1항에 따라 그 부분에 한하여 무효가 되며, 무효로 된 부분은 제2항에 따라 근로기준법이 정하는 기준에 자동적으로 따르게 된다. 이러한 효과를 강행 법규의 보충적 효력이라고 한다. 또한 근로기준법 제20조를 위반하여 위약금이나 손해배상을 예정하는 계약을 체결한 사용자에게는 500만원 이하의 벌금이 부과된다.

IV. 사이닝보너스

1. 사이닝보너스의 의의

- 사이닝보너스(Signing Bonus)란 특정 근로자를 영입하거나 핵심 인력을 확보하기 위하여, 근로계약 체결 시점에 일시금 형태로 지급되는 금전을 의미한다. 이는 일반적인 근로 대가로서의 임금이 아니라, 주로 입사 유인 또는 일정 기간 이상의 근속을 조건으로 지급된다.

2. 사이닝보너스 계약의 해석방법

- 사이닝보너스 관련 계약의 해석은 그 금전의 지급 목적, 반환 조건의 명시성, 실제 노무 제공과의 연관성 등 당사자 사이의 약정 내용을 종합적으로 고려하여 실질적으로 이루어져야 한다. 특히, 근속 기간을 조건으로 반환 약정을 두는 경우, 그 약정이 근로자의 퇴직 자유를 부당하게 제한하는지 여부에 초점을 맞춰 해석한다.

3. 사이닝보너스의 법적 성격

- 사이닝보너스의 법적 성격은 주로 두 가지 측면에서 검토된다.

(1) 임금성

- 사이닝보너스가 근로기준법상 임금에 해당하는지 여부는 노무 제공의 대가로서 지급되었는지 여부에 따라 결정된다. 판례는 통상적인 근무에 대한 대가라기보다는 입사 유인 또는 일정 기간 근속을 조건으로 지급되는 것이므로, 노무 제공 자체의 대가가 아닌 경우 임금으로 보지 않는 경향이 있다. 다만, 구체적인 계약 내용에 따라 달라질 수 있다.

(2) 위약 예정 금지와의 관계

- 근로자가 약정 근속 기간을 채우지 못하고 퇴직할 경우 사이닝보너스를 반환하도록 하는 약정이 근로기준법 제20조(위약 예정의 금지)에 위반되는지 여부가 쟁점이 된다.

4. 사이닝보너스반환약정의 유효성

- 사이닝보너스반환약정이 근로기준법 제20조를 위반하는지 여부에 대하여 판례는 다음과 같이 판단한다. 사이닝보너스가 단순히 근로계약 불이행에 대한 위약금이나 손해배상액의 예정의 성격을 가진다면 근로기준법 제20조에 위반되어 무효이다. 그러나 대부분의 경우 사이닝보너스는 계약 체결이나 근속을 유도하기 위한 일종의 조건부 증여나 근속 장려금 성격을 가지므로, 약정 근속 기간 미달 시 반환하도록 하는 약정은 조건의 미성취에 따른 정산 개념으로 보아 유효하다고 판단한다.

5. 사이닝보너스의 반환의무

- 사이닝보너스의 반환 의무는 근로자가 약정된 최소 근속 기간을 충족하지 못하고 퇴직할 때 발생한다. 반환 범위에 있어서는 근속 약정 기간을 기준으로 남은 기간에 비례하여 반환하는 것이 일반적이다. 예를 들어, 2년 근속 약정 하에 사이닝보너스를 수령하고 1년 후 퇴직하면 잔여 1년에 해당하는 금액을 반환하게 된다. 반환 조건과 범위는 근로계약서나 별도의 약정에 명확하게 규정되어야 한다.

V. 결론

- 근로계약의 체결은 근로 관계 성립의 가장 중요한 요소이며, 당사자의 자유로운 의사에 따라 체결되는 낙성·쌍무계약의 성질을 가진다. 그러나 근로기준법은 균등처우 원칙과 금지되는 근로 조건 규정을 통해 계약 자유를 제한하여 근로자를 보호한다. 특히, 근로 조건을 법정 기준에 미달하게 정한 경우 그 부분은 무효가 되고 법정 기준으로 보충되는 효과를 낳는다. 사이닝보너스 약정은 근로자 영입 수단으로 사용되지만, 반환 약정이 근로기준법상 위약 예정 금지에 위반되지 않으려면 순수한 조건부 근속 장려금의 성격을 가져야 하며, 퇴직 자유를 부당하게 제한해서는 안 된다. 결국 근로계약은 사적 자치와 국가 개입의 조화 속에서 근로자의 보호를 최우선으로 하는 법률 행위라고 할 수 있다.